

Nr. 157 Vorlage des Ministerialrats Schmidt-Schwarzenberg für den Reichsminister der Finanzen. 18. Mai 1935*R 2/4533, Bl. 29–33 Durchschlag**Beginn:**Beginn:***[Kabinettsvorlage eines Reichsarbeitsdienstgesetzes]**

Der neue Entwurf eines Reichsarbeitsdienstgesetzes¹ wird unter denselben wirtschaftlichen Verhältnissen eingebracht wie derjenige vor 2 Monaten². Die Gründe, die damals gegen die Verabschiedung des Gesetzes sprachen und die insbesondere in den beiden anliegenden Schreiben des Reichswirtschaftsministers und des Reichsarbeitsministers vom 28. März 1935 – S. 302/35 und II c 47/35 – zum Ausdruck gebracht sind³, dürften auch heute noch maßgebend sein. Solange die wirtschaftlichen Auswirkungen der allgemeinen Wehrpflicht noch nicht hinreichend bekannt sind, wird die gleichzeitige Einführung der Arbeitsdienstpflicht die Schwierigkeiten für die Versorgung der Wirtschaft mit jugendlichen Arbeitskräften nur vermehren. Die Wirtschaft wird dann nicht mehr in der Lage sein, auch nur ihren dringendsten Bedarf an landwirtschaftlichem Nachwuchs und gelernten Facharbeitern zu decken. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Beratung über die Einführung der Arbeitsdienstpflicht zunächst bis zum Haushaltsjahr 1936 zurückzustellen, damit inzwischen die erforderlichen Erfahrungen gewonnen werden können und vor allem auch im Zusammenwirken der beteiligten Ressorts die grundsätzliche Frage geklärt wird, wer zum Arbeitsdienst eingezogen werden kann und wer nicht. In der Begründung zum neuen Entwurf ist nicht wie im bisherigen Entwurf ausgeführt, daß nur Wehrfähige für den Arbeitsdienst in Betracht kämen. Die Bestimmung in § 8 Abs. 3 des Wehrgesetzes⁴, daß die Ableistung des Arbeitsdienstes Voraussetzung für die Erfüllung der Wehrpflicht sei, beweist jedoch, daß dieser Gedanke noch vorherrschend ist. Die in der neuen Begründung angeführte Möglichkeit zur Zurückstellung einzelner Facharbeiter vom Arbeitsdienst und zur Einberufung der Landarbeiter vorwiegend im Winterhalbjahr reicht nicht aus, um die wirtschaftlichen Bedenken gegen die gleichzeitige Einführung der Wehrpflicht und der Arbeitsdienstpflicht zu zerstreuen⁵.

Aber auch in finanzieller Hinsicht bestehen die Bedenken gegen die Einführung der Arbeitsdienstpflicht weiter. Zwar wird nicht mehr, wie bisher, eine einjährige Dienstzeit aller Arbeitsdienstfähigen (= Wehrtauglichen) gefordert. In § 3 des neuen Gesetzes ist nur noch eine Arbeitsdienstzeit von

¹ KabVorl. des RIM vom 13. 5. 35 mit neugefaßter Begründung; R 43 II/517, Bl. 45–54; R 2/4533, Bl. 21–28.

² Vgl. Dok. Nrr. 122 und 130.

³ Nachweise s. Dok. Nr. 130 Anm. 8. Vgl. die unverändert ablehnende Stellungnahme des ORR Krause/RWiM zur KabVorl., der ebenfalls die Zurückstellung der Arbeitsdienstpflicht vorschlug (R 3101/10338, Bl. 155), sowie die Vorschläge des REM nach Erlaß des RAD-Gesetzes: Dok. Nr. 184.

⁴ KabVorl. des Wehrgesetzes vom 21. 5. 35 (RGBl. I S. 609); s. Dok. Nr. 159 P. 1.

⁵ Die Begründung enthielt am Schluß gegenüber der Erstfassung (Dok. Nr. 122) folgenden Zusatz: „Eine Schädigung des Arbeitsmarktes durch Entblößung von jugendlichen Arbeitskräften durch die allgemeine Arbeitsdienstpflicht ist nicht zu befürchten, solange wir noch mehr als 2 Millionen Arbeitslose haben und durch das Arbeitsplatztauschverfahren [vgl. Dok. Nr. 8 Anm. 4] jugendliche Arbeiter zur Aufgabe ihrer Arbeitsplätze zwingen müssen, um sie für ältere Arbeitslose frei zu machen. – Das Gesetz bietet die Möglichkeit, einzelne schwer entbehrliche oder in der Ausbildung begriffene Facharbeiter zurückzustellen. – Dem Mangel landwirtschaftlicher Arbeitskräfte kann durch Einberufung der Landarbeiter vorwiegend für das Winterhalbjahr Rechnung getragen werden.“

mindestens einem halben Jahr vorgesehen⁶. Und in der Begründung (S. 4) wird die Durchführung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht ohne wesentliche Erhöhung der für den freiwilligen Arbeitsdienst aufgewendeten Kosten für möglich erklärt, „wenn man sich vorläufig auf halbjährige Dienstzeit bei einer Stärke von 200 000 Mann einschließlich Führer beschränkt.“ Statt 200 000 Arbeitsmännern im Jahr neben etwa 22 000 Führern würden hiernach künftig im Jahr $2 \times 180\,000 = 360\,000$ Arbeitsmänner neben den Führern durch den Arbeitsdienst gehen. Es erscheint erforderlich, die halbjährige Dienstzeit auch im Gesetz selbst durch die Streichung des Wortes „mindestens“ festzulegen. Trotz dieser angekündigten Organisationsänderung wird die Durchführung der Arbeitsdienstpflicht mehr kosten als der bisherige freiwillige Arbeitsdienst. Der häufige Wechsel im Mannschaftsbestand wird einen schnelleren Verbrauch der Ausrüstung und der Unterkünfte hervorrufen. Vermehrte Organisationsarbeit wird zur weiteren Verstärkung des Verwaltungspersonals führen. Vor allem aber wird die planmäßige Anstellung und Versorgung des gesamten Führerpersonals von bisher etwa 22 000 Köpfen (§ 11) eine große Mehrbelastung bringen, namentlich wenn dieses, wie bereits in mündlicher Verhandlung gefordert, wesentlich besser als nach Beamtenätzen besoldet werden sollte. Etwa 2–3000 Versorgungsanwärter mehr werden künftig jährlich neben den Versorgungsanwärtern der Wehrmacht untergebracht werden müssen. Ferner wird der Versorgungshaushalt infolge der vorzeitigen Pensionierung (§11 Abs. 3) der gehobenen Führer⁷ und der Übergangsgebühren der Unterführer eine erhebliche zusätzliche Belastung erfahren. Der Einwand, daß die Versorgung sich erst in 10 Jahren auswirke, ist nicht richtig. Der ordnungsmäßige Altersaufbau des Führerpersonals nötigt zu gleichmäßigem Ausscheiden und Ergänzen in jedem Jahr, auch bereits vor Ablauf der 10 Jahre.

Weitere finanzielle Bedenken bestehen gegen den Ausbau von eigenen Ersatzdienststellen des Arbeitsdienstes (§ 4)⁸. Es erscheint organisatorisch nicht vertretbar, 2 Ersatzbehörden der Wehrmacht und des Arbeitsdienstes nebeneinander wirken zu lassen.

Endlich kann freie ärztliche Behandlung und Krankenpflege (§ 21) dem Führerpersonal mit Rücksicht auf Berufungen der Militärbeamten des Landesverteidigungsressorts nicht zugebilligt werden. § 21 würde nur für die Arbeitsdienstmänner zu gelten haben⁹.

Zu den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, für deren Erlaß der Reichsminister des Innern zuständig ist, gehören nicht diejenigen über Besoldungen und Versorgung. Für die gesetzliche Regelung dieser Materie ist der Reichsfinanzminister federführend (§ 26)¹⁰.

Bei der Einführung der Arbeitsdienstpflicht kann schließlich damit gerechnet werden, daß die Träger der Arbeit die Übernahme der Vorarbeiten und Planungen für die einzelnen Arbeitsvorhaben ablehnen werden, weil auch dies zu den Aufgaben des Trägers des Arbeitsdienstes gehöre. Da aus allen diesen Gründen erhöhte Aufwendungen nach Einführung der Arbeitsdienstpflicht entstehen, wird auch schon mit Rücksicht darauf, daß der Haushaltsansatz von 200 Millionen RM im Rechnungsjahr 1935 nicht überschritten werden darf, die Beratung über die Einführung der Arbeitsdienstpflicht zweckmäßigerweise bis zum Haushaltsjahr 1936 zurückzustellen sein¹¹.

[...]¹²

Schmidt-Schwarzenberg] 18/5

⁶ § 3 (1) der KabVorl. lautete: „Der Führer und Reichskanzler bestimmt die Zahl der alljährlich einzuberufenden Dienstpflichtigen und setzt die Dauer der Dienstzeit fest. Diese beträgt mindestens ein halbes Jahr.“

⁷ § 11 (3): „Planmäßige Führer und Amtswalter scheiden grundsätzlich bei Erreichung bestimmter Altersgrenzen aus.“

⁸ § 4: „Die Arbeitsdienstpflichtigen werden durch die Ersatzdienststellen des Reichsarbeitsdienstes ausgehoben.“

⁹ § 21: „Angehörige des Reichsarbeitsdienstes haben bei Krankheiten und Unfällen Anspruch auf freie ärztliche Behandlung und Krankenpflege nach Maßgabe besonderer Bestimmungen.“

¹⁰ Eine Regelung erfolgte durch das *Gesetz über die Besoldung usw. der Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes* vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1485); s. Dok. Nr. 282 P. 17.

¹¹ Das Gesetz wurde gleichwohl in der Kabinettsitzung vom 26. 6. 35 verabschiedet: Dok. Nr. 178 P. 2.

¹² Enthält Bemerkungen zum Haushalt des Freiwilligen Arbeitsdienstes für 1934.

Zitierhinweis

Nr. 157 Vorlage des Ministerialrats Schmidt-Schwarzenberg für den Reichsminister der Finanzen. 18. Mai 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d157>